RESUMÉ — Česká národní banka

6/1993 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2027.

Dodané vyhlášené znění pro rok 2027 je budoucí vůči dni zpracování 14. 10. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje postavení ČNB, její měnové, dohledové a další finanční kompetence.

Zásady a nosné koncepty: Cenová stabilita, institucionální nezávislost, finanční stabilita a zákonné vymezení zásahů.

Systematika: Organizace banky; měna a peněžní oběh; měnové nástroje; devizové a dohledové činnosti; hospodaření.

Subjekty a objekty: ČNB, bankovní rada, stát a dohlížené osoby; objektem je měna a stabilita finančního systému.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Čl. 98 Ústavy č. 1/1993 Sb.; zákon o bankách č. 21/1992 Sb. a sektorové předpisy. ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank; národní oprávnění je nutné odlišovat od působnosti orgánů EU.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

(1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize.

§ 1a — Evropský systém centrálních bank

Česká národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evropské unie20 a podle Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „Statut“)21 a podílí se na plnění cílů a úkolů Evropského systému centrálních bank.

§ 2 — Cíl a úkoly

(1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu.

§ 2a

(1) Česká národní banka je součástí Evropského systému dohledu nad finančními trhy17 a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými orgány dohledu nad finančními trhy19.

§ 3 — Informování o měnovém vývoji

(1) Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji.

§ 3a — Informace o finanční stabilitě

Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně jedenkrát ročně k informaci zprávu o finanční stabilitě.

§ 10

(1) Česká národní banka zaujímá stanovisko k návrhům, předkládaným k projednání vládě, které se dotýkají působnosti České národní banky.

§ 11

(1) Ministr financí nebo jiný pověřený člen vlády je oprávněn zúčastnit se s hlasem poradním zasedání bankovní rady a může jí předkládat návrhy k projednání.

§ 12

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i bankovky a mince pamětní (dále jen „bankovky a mince“).

§ 13

Peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu je „Kč“.

§ 14

Česká národní banka spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu.

§ 15

Česká národní banka sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dozírá na ochranu a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a ničení tiskových desek, razidel a neplatných a vyřazených bankovek a mincí.

§ 24

(1) Banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva jsou povinny mít na účtu u České národní banky uloženu stanovenou část svých zdrojů jako povinné minimální rezervy.

§ 25

Pokud povinná osoba neudržuje stanovené povinné minimální rezervy, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou nejsou stanovené povinné minimální rezervy naplněny, úrok ve výši odpovídající průměrné lombardní sazbě v období, po které měla povinné minimální rezervy udržovat, zvýšené o 5 procentních bodů, nejméně však ve výši 5 %.

§ 30

Česká národní banka vede účty podle rozpočtových pravidel24.

§ 31

Česká národní banka dává do prodeje podle zákona upravujícího vydávání dluhopisů 3 státní dluhopisy a v dohodě s ministerstvem financí může z jeho pověření a za dohodnutou úplatu vykonávat i činnosti spojené se správou, splácením a převody státních dluhopisů, s výplatou úroků z těchto dluhopisů, popřípadě další požadované činnosti.

§ 31a

Česká národní banka může na základě dohody s Ministerstvem financí podle rozpočtových pravidel24 sjednávat obchody s investičními nástroji3b nebo jiné obchody nebo provádět činnosti, které je Ministerstvo financí v souladu s rozpočtovými pravidly24 oprávněno vykonávat prostřednictvím České národní banky.

§ 38a

Česká národní banka je oprávněna k zabezpečení svých úkolů vyplývajících z § 2 odst. 2 písm. c) požadovat po provozovateli platebního systému, provozovateli vypořádacího systému, poskytovateli platebních služeb a vydavateli elektronických peněz informace vztahující se k provozování těchto systémů a informace vztahující se k poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz a tyto osoby jsou povinny České národní bance informace poskytovat.

§ 39

Česká národní banka provádí registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost,7 působí-li tato zastoupení na území České republiky.

§ 40

(1) Česká národní banka je oprávněna provádět investiční a obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění svých činností.

§ 41

(1) Česká národní banka je oprávněna vyžadovat podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady ve formě statistických výkazů a výkazů pro účely dohledu, doplňkových informací nebo hlášení (dále jen „výkaz“) od vykazujících osob, kterými jsou a) osoby podléhající jejímu dohledu a zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání podnikající na území České republiky , b) jiné osoby podnikající na území České republiky, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii30, c) osoby, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí, které Česká národní banka uvědomí o zařazení do okruhu statisticky významných vykazujících osob; za tím účelem je Česká národní banka oprávněna vyžadovat potřebné informace a podklady pro posouzení statistické významnosti.

§ 42

(1) Česká národní banka k zajištění úkolů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie31 a) zajišťuje statistické výkaznictví včetně získávání a shromažďování údajů pro statistické účely, b) zpracovává a vytváří statistické informace a sestavuje, vede a uveřejňuje statistiky, c) podílí se na tvorbě statistik Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky32 a přispívá k sestavování statistik Evropské unie33.

§ 44a

VII zákona č. 36/2008 Sb. do odst. 1 s účinností k 12. 2. 2008 vložil odkaz na novou poznámku pod čarou č. 9k.

§ 44aa

Česká národní banka zajistí, aby výkon dohledu podle jiných právních předpisů 40 a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky41 a rovněž veškeré činnosti související s výkonem dohledu byly oddělené a nezávislé na výkonu činností spojených s řešením problémů subjektů, které podléhají jejímu dohledu podle § 44 odst. 1 písm. a) až c) a e) a podle § 44 odst. 3.

§ 44b

(1) Česká národní banka pro výkon působnosti podle části desáté využívá a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

§ 45

(1) Při výkonu dohledu formou kontroly na místě se vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolovanými osobami řídí kontrolním řádem s výjimkou ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly11.

§ 45a

(1) Osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský úvěr47 nesmí poskytnout spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, pokud by tím došlo k překročení horní hranice 1 nebo více úvěrových ukazatelů, je-li tato hranice stanovena Českou národní bankou opatřením obecné povahy podle § 45b.

§ 46d — Správní poplatky

Správní poplatky za úkony České národní banky podle jiného právního předpisu 38 jsou příjmem České národní banky.

§ 46e — Společná ustanovení k přestupkům projednávaným Českou národní bankou

Usnesení o odložení věci podle věty první se pouze poznamená do spisu; ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich týkající se vyrozumění o odložení věci se nepoužije.

§ 46f

Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.

§ 47

(1) Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky.

§ 47a

Česká národní banka nakládá s vlastním majetkem včetně devizových rezerv s odbornou péčí.

§ 49f — Období zdržení se kolidující činnosti

(1) Jde-li o instituci podle nařízení (EU) č. 575/2013, nad kterou Česká národní banka vykonává dohled, nebo o osobu podle § 49e odst. 4 písm. a) až c), období zdržení se kolidující činnosti trvá v případě a) člena bankovní rady řídicího dohled 12 měsíců, b) zaměstnance dohledu nad institucemi 6 měsíců.

§ 49g — Zamezení přístupu k důvěrným nebo citlivým informacím během období zdržení se kolidující činnosti

(1) Česká národní banka přijme opatření k tomu, aby člen bankovní rady řídící dohled a zaměstnanec dohledu nad institucemi neměli od okamžiku ukončení svého přímého zapojení do výkonu dohledu nebo rozhodování v rámci výkonu dohledu nad institucí podle nařízení (EU) č. 575/2013, a ani po skončení základního pracovněprávního vztahu k České národní bance, po celé období zdržení se kolidující činnosti přístup k důvěrným nebo citlivým informacím, které se týkají instituce podle nařízení (EU) č. 575/2013 nebo osoby podle § 49e odst. 4 písm. a) a b).

§ 49h — Peněžité vyrovnání za období zdržení se kolidující činnosti

(1) Členovi bankovní rady řídícímu dohled a zaměstnanci dohledu nad institucemi náleží za období zdržení se kolidující činnosti peněžité vyrovnání od České národní banky, jsou-li splněny tyto podmínky: a) došlo k ukončení jejich přímého zapojení do výkonu dohledu nebo rozhodování v rámci výkonu dohledu, b) skončil jejich základní pracovněprávní vztah k České národní bance před koncem období zdržení se kolidující činnosti, c) zdrželi se kolidující činnosti a d) nezneužili důvěrnou nebo citlivou informaci podle § 49g.

§ 50

(1) Zaměstnanci České národní banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech.

§ 50a

(1) Česká národní banka zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů stanovených v § 1a a 2.

Podklad: 6-1993-Sb o ceske narodni bance.pdf • 26 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1640 slov resumé včetně úvodu z 11881 slov vyčištěného podkladu (13,80 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.